

1500461-06.2018.8.26.0247

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Amstalden Valarini

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO JORGE DOS SANTOS SOUSA

Juiz de Direito: Matheus Amstalden Valarini

O Ministério Público ajuizou demanda contra PAULO JORGE DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, acusando-o do cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Sala 01, Barra Velha - CEP 11630-000, Fone:

(12) 2147-1254, Ilhabela-SP - E-mail: ilhabela@tjsp.jus.br

1500461-06.2018.8.26.0247 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500461-06.2018.8.26.0247

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO JORGE DOS SANTOS SOUSA

Juiz de Direito: Matheus Amstalden Valarini

O Ministério Público ajuizou demanda contra PAULO JORGE DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, acusando-o do cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 03.10.2018, por volta das 10h00, na Travessa Aparecido Nunes de Araújo (Green Park), nesta cidade, estaria trazendo consigo e guardando, com finalidade de mercancia, uma porção de 89,6 g de cocaína, 188 "ependorfs" da mesma substância e 10 'pedras' de 'crack', tratando-se de substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com as normas vigentes (fls. 92-95).

Notificado (fl. 125), o réu ofertou defesa preliminar (fls. 151-153). A denúncia foi recebida (fls. 107-109) e, na instrução, ouviu-se uma testemunha, seguindo-se interrogatório do acusado, e alegações finais da Promotoria de Justiça (fls. 362-364) e da Defesa (fls. 369-376).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não deve ser acolhida a pretensão acusatória, pois não ficou demonstrada a execução, pelo denunciado, do crime a ele imputado.

Questionado em juízo, o acusado negou a prática ilícita, afirmando que mora no local dos fatos e que estava arrumando a água que vem da cachoeira, quando o policial Rogério, sem farda, o abordou falando que acabaria com sua vida e ordenando que dissesse quem era o dono da 'biqueira'. O réu disse que foi agredido pelos milicianos e que foi forjada a posse dos entorpecentes.

O policial militar Elias Pereira da Silva relatou a diligência que culminou com a prisão do acusado na posse de invólucros de cocaína e porções de 'crack'.

Nesse quadro, não está demonstrado de maneira indubitável que o réu cometeu o crime aqui tratado. Com efeito, não há prova consistente de que Paulo Jorge trazia consigo e guardava substâncias psicoativas, com vistas a fornecer ao consumo de terceiros.

Ora, o acusado refutou a imputação e no curso do processo apenas uma testemunha foi inquirida. A Promotoria de Justiça desistiu da tomada do depoimento do agente Alessandro, que fora arrolado (fls. 94 e 236), o que seria crucial para bem esclarecer os fatos.

Aliás, o único testemunho colhido dá conta da presença de inúmeros milicianos na operação, e não houve identificação, nem a oitiva, na fase do contraditório, de ao menos dois. E as declarações de uma única testemunha são, por si só, incapazes de gerar a convicção necessária para fundamentar o sancionamento de uma pessoa.

Em tal contexto, não é viável a condenação do réu. Em que pese o que consta do inquérito policial, não há evidências bastantes de que o acusado estava na posse das substâncias apontadas nos autos.

Anoto que o magistrado não pode, na apreciação das provas, basear a decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação policial (artigo 155 do CPP), sem vínculo a perícias (art. 158 e s. do CPP) ou à confissão judicial (art. 197 do CPP).

De outro norte, a responsabilização penal depende da reunião de prova inequívoca do comportamento tipificado em lei, não se podendo correr o risco de se aplicar reprimendas tão severas a um inocente. Efetivamente, não é dado ao juiz, quando do julgamento de processos criminais, contentar-se com probabilidades. O apenamento do sujeito depende do retrato indubitável da prática de ato proscrito pelo ordenamento jurídico, sem dúvida razoável.

Jamais pode o julgador aplicar reprimendas dessa espécie se subsistem em seu espírito cismas ou desconfianças sérias acerca da conduta do processado. Afinal, todo cidadão é presumidamente inocente, somente podendo ser privado de liberdade ou

de direitos se ficar definitivamente identificado, após o devido processo legal, o cometimento de um ilícito (artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República).

Não é o que se vê na presente situação. Não se formou convencimento judicial de que o denunciado executou o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Por isso, levando-se em conta que a dúvida beneficia o réu, impõe-se o decreto de inocência. Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial, e ABSOLVE-SE PAULO JORGE DOS SANTOS SOUZA da acusação feita nestes autos, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, providenciem-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Ilhabela, 22 de novembro de 2022

ASSINATURA DIGITAL

Matheus Amstalden Valarini

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA